

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1270-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1380-2026/PS2**

DENUNCIANTE : EMILIO FOK EN WEISS TONG
(SEÑOR WEISS)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
(BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 22 de mayo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 13 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 191-****-****-76 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (i) no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo alertó de la operación ni bloqueó la tarjeta, pese a que: a) la operación no es compatible con su comportamiento habitual de consumo, toda vez que no había realizado consumos por el importe elevado de la operación materia de denuncia, b) es inusual pues el importe es elevado; (ii) no notificó de la ejecución de la operación mediante correo electrónico, mensajes de texto, llamadas telefónicas o por el aplicativo móvil; (iii) no verificó la identidad del titular, ni validaciones reforzadas o comunicaciones telefónicas directas con el titular para corroborar la autorización de la operación; (iv) no compartió su clave secreta, PIN, Token, OTP, ni credenciales de acceso; y, (v) no activó mecanismos esenciales de seguridad exigidos por la normativa de la SBS, tales como autenticación multifactor robusta, validación biométrica o de segundo factor independiente:

Fecha	Detalle	Importe S/
25/02/2026	TRAN. CTAS. TERC. BM	13 424.00

2. El 16 de abril de 2026, el denunciante presentó el reporte de movimientos de su cuenta de ahorros.
3. El 24 de abril de 2026, el Banco presentó un escrito y se apersonó al procedimiento.
4. En la misma fecha, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación cuestionada fue efectuada a través de la Banca Móvil, por el cual se debe ingresar la clave de 6 dígitos y la validación correcta del token digital; y,
 - (ii) el denunciante señaló haber sido víctima de una modalidad de fraude informático, pues terceras personas le solicitaron instalar un aplicativo bajo el pretexto de una supuesta adquisición de una nueva tarjeta, lo que conllevó a que perdiera el control de su equipo móvil.
5. Con fecha 12 de mayo de 2026, el señor Weiss presentó un escrito mediante el cual absolvió el escrito de descargos del Banco, manifestando lo siguiente:

M-OPS-04/01

Página 1 de 16

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1270-2026/PS2**

- (i) La entidad denunciada permitió la ejecución de una operación no reconocida, inusual y poco habitual sin adoptar medidas de seguridad; por lo que, atribuir los hechos a una supuesta actuación de terceros o un eventual fraude informático, no resulta suficiente para exonerarla de responsabilidad;
- (ii) resulta contradictorio que el Banco señale que la operación se realizó válidamente y de manera simultánea, procede a efectuar una devolución parcial derivada precisamente de la misma operación cuestionada; y,
- (iii) el órgano resolutorio deberá aplicar precedentes administrativos tales como la Resolución N° 0726-2023/SPC-INDECOPI y Resolución Final N° 3280-2024/SPC-INDECOPI.

ANÁLISIS**Sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad**

- 6. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.
- 7. Cabe precisar que, este Órgano Resolutorio a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
- 8. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
- 9. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1270-2026/PS2

10. En reciente jurisprudencia¹, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
11. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones

(...)

23. *Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.*

24. *Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información*

(...)”

12. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
13. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
14. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*² de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.
15. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.

¹ Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.

² Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1270-2026/PS2**

16. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
17. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
18. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, estas corresponden a consumos en comercios electrónicos.
19. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso las operaciones denunciadas se han realizado mediante la Banca Móvil del Banco, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fueron o no debidamente cargadas se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

Sobre la responsabilidad del Banco por el cargo de la operación cuestionada

20. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores³. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁴.
21. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁵ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se

³ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1270-2026/PS2**

le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

22. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁶ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
23. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁷.
24. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a la empresa del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero realizar la evaluación correspondiente y demostrar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁸.
25. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad⁹, establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁸ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1270-2026/PS2**

fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere de la generación de un código de autenticación para ser utilizado por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.

26. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario sabe, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
27. En el presente caso, el señor Weiss denunció al Banco por haber debitado indebidamente una (01) operación en su cuenta de ahorros N° 191-****-****-76, la cual no reconoce haber autorizado:

Fecha	Detalle	Importe S/
25/02/2026	TRAN. CTAS. TERC. BM	13 424.00

28. En sus descargos, el Banco señaló que la operación cuestionada se efectuó a través de la Banca Móvil, con el ingreso de la clave de 6 dígitos y la validación correcta del token digital.
29. Para acreditar el hecho denunciado, el señor Weiss aportó al procedimiento, entre otros, los siguientes documentos: (i) copia del estado de cuenta del 1 al 28 de febrero de 2026 en el que se advierte el consumo en cuestión; (ii) denuncia policial efectuada en la Comisaria PNP Universitaria de fecha 22 de enero de 2026; y, (v) las cartas de respuesta del Banco que se muestran a continuación en la parte pertinente:

Estado de Cuenta – 01/02/2026 al 28/02/2026

25FEB	25FEB	TRAN. CEL. BM.	
25FEB	25FEB	TRAN. CTAS. TERC. BM	13,424.00
25FEB	25FEB	IMPUESTO ITF *	0.65

9

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital**

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

M-OPS-04/01

Página 6 de 16

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima. Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1270-2026/PS2

Denuncia policial – Comisaría PNP Universitaria – 02/03/2026

CONTENIDO

- EN EL DISTRITO DE COMAS, SIENDO LAS 12:30 HORAS APROXIMADAMENTE DEL DIA 28FEB2026, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN DELITOS Y FALTAS DE LA COMISARIA PNP UNIVERSITARIA, PERTENECIENTE A LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ, SE APERSONA EL CIUDADANO EMILIO FOK EN WEISS TONG (43), NATURAL DE [REDACTED] A DENUNCIA POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO - FRAUDE INFORMATICO, EN AGRAVIO DE SU PERSONA. EL DENUNCIANTE MANIFIESTA QUE, CON FECHA 25FEB2026 A HORAS DESAPROXIMADAMENTE, RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DE PERSONAS QUE SE IDENTIFICARON COMO TRABAJADORES DE UNA SUPUESTA EMPRESA DE TARJETAS DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS, QUIENES LE INDICARON QUE TENIA PRE APROBADA UNA TARJETA Y LE SOLICITARON INSTALAR UN APLICATIVO REMITIDO VIA WHATSAPP, AL INTENTAR INSTALAR DICHO APLICATIVO, PERDIO EL CONTROL DE SU EQUIPO MÓVIL, PRESUMIENDO QUE TERCEROS ACCEDIERON A SU INFORMACIÓN PERSONAL Y BANCARIA, MOTIVO POR EL CUAL PROCEDIO A FORMATEAR EL DISPOSITIVO, PERDIENDO LOS REGISTROS DE COMUNICACIÓN. POSTERIORMENTE, AL COMUNICARSE CON EL BANCO DE CRÉDITO BCP, TOMÓ CONOCIMIENTO QUE SE HABIA REALIZADO UNA TRANSFERENCIA NO AUTORIZADA DESDE SU [REDACTED] POR EL MONTO DE S/. 13,424.00 (TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO SOLES), HACIA LA CUENTA N.° [REDACTED] A NOMBRE DE TAFUR HUAPAYA MILAGROS BRIGGITE. ASIMISMO, REFIERE QUE CON FECHA 27FEB2026 LA ENTIDAD BANCARIA LE REINTEGRÓ PARCIALMENTE LA SUMA DE S/. 2,623.70. POR TALES HECHOS, SE APERSONA A ESTA DEPENDENCIA POLICIAL A FIN DE FORMULAR LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE Y SOLICITAR SE REALICEN LAS DILIGENCIAS E INVESTIGACIONES DE LEY PARA LA IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS RESPONSABLES. LEÍDA LA PRESENTE, EL DENUNCIANTE SE RATIFICA EN SU CONTENIDO Y FIRMA EN SENAL DE CONFORMIDAD,

Carta de respuesta al Reclamo N° TRA00370238

Lima, 27 de Febrero de 2026

Hola Emilio:

Mi nombre es Alexander, soy del BCP. Me comunico contigo para dar respuesta a tu solicitud N° TRA00370238, referida a la devolución de la operación no reconocida en tu Cuenta de Ahorro nro. 191-*****-76 a través de Banca Móvil.

Analicé tu solicitud y considero que es importante ofrecerte una explicación sobre lo sucedido.

Como banco, evaluamos que la ejecución de las operaciones sea válida, es decir, que se hayan realizado con el registro de datos personales y éstos son de conocimiento único del titular.

Nuestro sistema registró que las operaciones fueron realizadas con la digitación de tu Tarjeta Credimás N°4557-88*-****-0716, el ingreso de tu clave de 6 dígitos y el uso de Clave Token.

Es probable que hayas sido víctima de fraude digital bajo la modalidad de Vishing, es decir, que a través de una llamada telefónica, en la cual una persona se hace pasar por un colaborador del BCP o de otra empresa, te hayan solicitado brindar datos confidenciales de tus cuentas bancarias y, de este modo, los estafadores obtuvieron la información confidencial de tus cuentas para realizar transacciones a su nombre

Adicional a ello, es importante considerar que es responsabilidad de cada cliente mantener bajo reserva y en estricta confidencialidad la información y datos de sus tarjetas, tales como, la numeración de la tarjeta, claves secretas, entre otros.

Asimismo, te comento que de acuerdo con nuestros registros la operación no reconocida fueron realizadas desde el dispositivo celular con modelo SM-S938B que se utiliza para tus operaciones de Banca Móvil; por ello, en la fecha y hora en que la operación se realizó, no hubo restricción alguna en nuestro sistema y tampoco registramos una notificación de tu parte por el extravío o robo de tu celular.

(...)

Quiero comunicarte que, a pesar de que la operación se hizo siguiendo los estándares del proceso de seguridad, cuando nos alertaste lo que te había ocurrido, actuamos de manera inmediata para ayudarte e intentamos recuperar los fondos de la cuenta de destino; luego de lo cual se logró recuperar el importe de S/ 2,623.70, los cuales fueron depositados en tu Cuenta de Ahorro nro. 191-*****-76, con fecha 27 de Febrero de 2026, bajo la glosa "TRA00370238".

Carta de respuesta al Reclamo N° TRA00377035



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1270-2026/PS2

Lima, 09 de marzo de 2026

Ref. Solicitud N°TRA00377035

Hola, Emilio

Mi nombre es Omar y soy analista del BCP. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ti con relación al reclamo presentado y de brindar la respuesta correspondiente a su solicitud N°TRA00377035, referida a la(s) operación(es) no reconocida(s) realizada(s) con tu Tarjeta de Crédito/Credimás.

En relación con su solicitud N°TRA00377035, te informamos que se realizó una nueva revisión del evento cuestionado. Tras esta evaluación, el resultado se mantiene como no favorable.

En el marco de esta nueva validación, se verificó que la(s) operación(es) cuestionada(s) fue(ron) efectuada(s) conforme a las medidas de seguridad establecidas. Ello incluye el uso de las credenciales asociadas a su Tarjeta de Débito / Tarjeta de Crédito y, cuando correspondía, la autenticación mediante su clave secreta o token.

De acuerdo con la validación de los mencionados mecanismos de seguridad, se confirma que la(s) operación(es) fue(ron) procesada(s) correctamente y conforme a los protocolos habituales de autenticación.

Por lo expuesto, y considerando la información detallada líneas arriba, le informamos que la respuesta a su solicitud se mantiene como no favorable.

30. El mencionado material probatorio, aportado por la parte denunciante, corrobora la existencia de la operación denunciada, la cual fue debitada de la Cuenta de Ahorros de titularidad del señor Weiss.
31. Ahora bien, en el presente caso, si bien el Banco señaló que la operación se realizó de manera correcta, lo cierto es que no remitió la información requerida mediante Resolución N° 1, referida a la autorización de la operación denunciada, a pesar de encontrarse obligado a demostrar que esta fue correctamente autorizada, conforme lo establece el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad. Por ello, teniendo en cuenta la dinámica probatoria que opera en los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, este Órgano Resolutivo considera que el denunciado se encontraba en mejor posición para acreditar que no incurrió en la infracción imputada en su contra, para lo cual le correspondía presentar las pruebas que permitan verificar la correcta autenticación de las operaciones denunciadas, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente; sin embargo, no lo hizo.
32. Sin perjuicio de lo indicado, las partes realizaron alegaciones en el procedimiento, las cuales serán analizadas a continuación:
- Sobre el alegato (i)*
33. El denunciante señaló que el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo alertó de la operación ni bloqueó la tarjeta, pese a que:
- a) la operación no es compatible con su comportamiento habitual de consumo, toda vez que no realiza consumos por el importe elevado de la operación materia de denuncia; y,
 - b) es inusual pues el importe es elevado.
34. Siendo así, se procederá a realizar el análisis del comportamiento habitual y de patrón de fraude, respecto de la operación denunciada.
35. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-,



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1270-2026/PS2

cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.

36. Asimismo, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

37. Así, a fin de determinar si la operación corresponde o no al comportamiento habitual de consumo del denunciante, se hace necesario evaluar los movimientos efectuados en la cuenta de ahorros afectada con la operación materia de denuncia. De la revisión de los estados de cuenta del denunciante, correspondiente a los meses de setiembre de 2025 a febrero de 2026, se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones en su cuenta de ahorros, de acuerdo con las siguientes características:

- Canal de operaciones habituales: consumos virtuales y presenciales.
- Importe mayor de operaciones: el 4 de diciembre de 2025 se realizó una operación por el importe de S/ 3 685,50.
- Tipo de operaciones: consumos presenciales y operaciones efectuadas a través de canales electrónicos.
- Frecuencia de uso: se registra más de una operación por día. Por ejemplo, el 31 de enero de 2025 se realizaron veinte (20) operaciones por el importe total de S/ 4 791,75.

38. De lo expuesto, se verifica que el señor Weiss realizaba más de una operación por día, en diversos canales y por importes menores a la operación cuestionada.

39. Si bien el importe de la operación materia de denuncia es elevado, no se debe perder de vista que estamos ante una única operación no reconocida; por lo que, a criterio de este órgano resolutorio al tratarse de la primera operación con estas características no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por presunta operación ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues ello implicaría que el denunciado tenga la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso **antes de su ejecución**, lo cual es materialmente imposible.

40. Por otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁰, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

¹⁰

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

M-OPS-04/01

Página 9 de 16



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1270-2026/PS2

41. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
42. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
43. En el presente caso **se trató de una sola operación**, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución. Por tanto, queda desvirtuada la alegación del denunciante, referida a la falta de alerta por la realización de la operación no reconocida.
44. En este punto, se debe considerar que la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (superior jerárquico de este órgano resolutorio) ha expresado en términos similares que el sistema de monitoreo no se puede activar antes de la ejecución de una operación. A continuación, se cita lo indicado por el referido colegiado¹¹:

“(…) para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizada por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen las características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.”

45. Cabe señalar que, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.
46. Por tales motivos, corresponde desestimar el alegato del denunciante en este extremo.
- Sobre el alegato (ii)*
47. El señor Weiss, indicó que el Banco no le notificó de la ejecución de la operación mediante correo electrónico, mensajes de texto, llamadas telefónicas o por el aplicativo móvil.

¹¹ Ver Resolución N° 1630-2023/CC1 del 12 de julio de 2023, considerando 48.



48. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el texto actual del artículo 16° del Reglamento¹² —que entró en vigor el 1 de enero de 2021—, señala que las entidades financieras deben habilitar y brindar un servicio de notificaciones para todos sus usuarios, a fin de que se les informe de las operaciones realizadas con sus tarjetas inmediatamente después de ser registradas. Asimismo, mediante Resolución SBS N° 5570-2019 publicada el 28 de noviembre de 2019, se precisó que dicha obligación resulta aplicable a los nuevos contratos de tarjeta suscritos; y, para los contratos ya suscritos cuando ocurra la renovación o duplicado del plástico de la tarjeta.
49. Mediante Resolución N° 1, se solicitó al Banco que cumpla con presentar copia legible del contrato y del cargo de recepción de la cuenta de ahorros del señor Weiss, a fin de verificar la fecha de su emisión y si, en atención a ello, se encontraba en la obligación de enviar notificaciones por las operaciones; sin embargo, la entidad financiera no cumplió con absolver el referido requerimiento pese a encontrarse en mejor posición para desvirtuar los hechos imputados en su contra. Por ello, este Órgano Resolutivo considera que, correspondía al denunciado presentar los medios probatorios que permitan verificar si se encontraba, o no, en la obligación de enviar notificaciones a la denunciante por las operaciones que realizaba con su tarjeta de crédito; sin embargo, no lo hizo.
50. En ese sentido, considerando que el Banco no notificó al denunciante, a través de un mensaje o correo electrónico, sobre la realización de todas las operaciones y no acreditó que, por la fecha del contrato de la cuenta de ahorros, no estaba en obligación de efectuar esta gestión, corresponde estimar el cuestionamiento del denunciante.

Sobre el alegato (iii)

51. La parte denunciante señaló que el Banco no verificó la identidad del titular, ni realizó validaciones reforzadas o comunicaciones telefónicas directas con el titular para corroborar la autorización de la operación.
52. Al respecto, se debe indicar que la operación objeto de cuestionamiento se efectuó en el aplicativo móvil del Banco, por lo que, en ese tipo de operaciones no es operativamente posible que el denunciado efectúe la identificación del titular de la tarjeta con la que se pretende efectuar la operación, pues se autorizan con el ingreso de los datos confidenciales de las tarjetas, sobre los cuales recae en el consumidor el deber de custodiarlos.
53. Asimismo, respecto a las validaciones reforzadas o comunicaciones telefónicas al usuario, es importante señalar que la norma únicamente exige que, en la realización de operaciones, estas sean validadas con los factores de autenticación, sin exigir validaciones adicionales o comunicaciones a fin de confirmar operaciones.

¹²

REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO aprobado por Resolución SBS 6523-2013

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

4. Para las operaciones que se realicen con cargo a la línea de crédito o a los depósitos previamente constituidos, la empresa debe habilitar y brindar un servicio de notificaciones para todos los usuarios para que se les informe de las operaciones realizadas con sus tarjetas inmediatamente después de ser registradas por la empresa, mediante la utilización de alguno de los siguientes mecanismo de comunicación directa tales como mensajes de texto, correo electrónico, llamadas, entre otros, que pueden ser pactados con los titulares; debiendo este servicio estar activo desde el momento de la contratación del producto. Para este servicio, las empresas pueden establecer mecanismos a través de los cuales los usuarios puedan configurar o limitar las notificaciones sobre la base de umbrales o variables como montos mínimos, entre otros. Los titulares pueden solicitar la habilitación o deshabilitación de este servicio, en cualquier momento, a través de los mecanismos establecidos por las empresas, los cuales no podrán ser más complejos que los ofrecidos al momento de la celebración del contrato.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1270-2026/PS2**

54. Por tanto, corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (iv)

55. El señor Weiss indicó que la operación se llevó a cabo; sin embargo, no compartió su clave secreta, PIN, Token, OTP, ni credenciales de acceso.
56. Si bien lo manifestado por el denunciante, referido a que no compartió sus claves secretas asociadas a su cuenta de ahorros, es un hecho negativo de difícil probanza, se debe tener en cuenta que para dar por válida una transacción, basta con verificar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación respectivos, con independencia de cómo las claves hayan podido ser obtenidas por terceros. En esa medida, tampoco corresponde estimar lo alegado por el denunciante en este extremo.

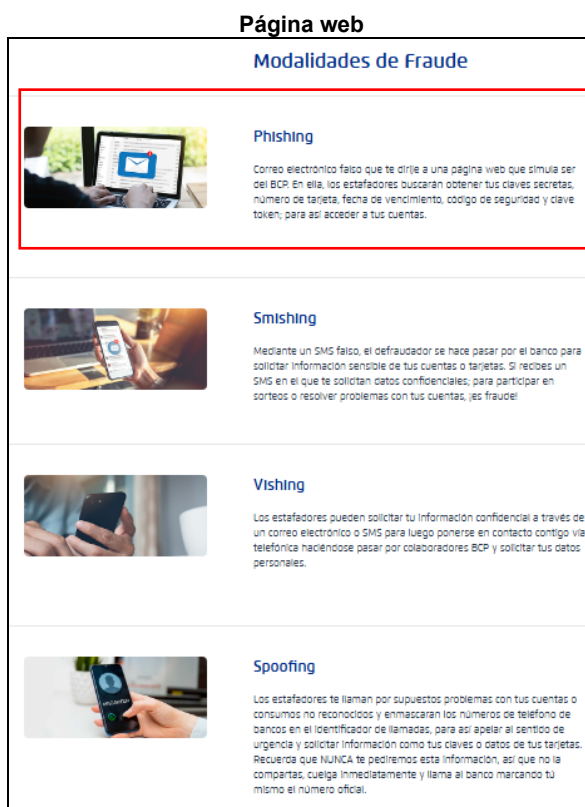
Sobre el alegato (v)

57. El consumidor denunció que el Banco no activó mecanismos esenciales de seguridad exigidos por la normativa de la SBS, tales como autenticación multifactor robusta, validación biométrica o de segundo factor independiente.
58. Al respecto, corresponde indicar que el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad exige para este tipo de operaciones que se emplee un doble factor de autenticación, que la entidad financiera tenga implementado un control de ataques de hombre en el medio y que se notifique la operación a su realización. Así, el doble factor de autenticación puede consistir en claves secretas, claves dinámicas, claves token o factores relacionados con biometría, no siendo exigible que únicamente se implementen factores biométricos para la autorización de este tipo de operaciones.
59. En ese sentido, el cuestionamiento del denunciante está referido a cuestionar si la operación denunciada se habría realizado en cumplimiento de lo establecido por el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, aspecto que ya ha sido desarrollado en la presente resolución, sin que sea necesario que se emita un nuevo pronunciamiento al respecto. Razón por la cual, corresponde desestimar este argumento del denunciante.

Sobre el alegato formulado por el Banco

60. El Banco señaló que, el denunciante manifestó haber sido víctima de una modalidad de fraude informático, pues terceras personas le solicitaron instalar un aplicativo bajo el pretexto de una supuesta adquisición de una nueva tarjeta, lo que conllevó a que perdiera el control de su equipo móvil.
61. Al respecto, de la revisión de la denuncia policial ante la Comisaría DEPINCRI Universitaria, mostrada en el punto 29 de esta resolución, se desprende que una persona que se identificó como representante de una empresa de “tarjetas de crédito América Express” informó al denunciante que tenía una tarjeta pre-aprobada y le solicitó instalar un aplicativo remitido vía *WhatsApp*, luego de ello, perdió el control de su equipo móvil y que presume que accedieron a su información personal y bancaria.
62. De lo señalado por el denunciante, se advierte que este fue víctima de un presunto delito cibernético, a través del cual le enviaron un enlace vía *WhatsApp* a fin de que instale en su celular una aplicación falsa que le permita a los delincuentes tener el control de su dispositivo móvil.

63. En ese sentido, se corrobora que el señor Quijano fue víctima de phishing, que es una modalidad de estafa cibernética donde los delincuentes envían comunicaciones (correos, SMS, sitios web falsos o fake app) que aparentan ser legítimos (de bancos, empresas, etc.) para engañar a las víctimas y que hagan clic en enlaces maliciosos a través de los cuales obtengan información confidencial como contraseñas, datos bancarios, entre otros.
64. Así, el denunciante pudo evitar el fraude del que habría sido víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco puso a su disposición directamente, a través de distintos medios, como son su página web¹³, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:



65. En ese sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia, **omite las recomendaciones de seguridad**, y permite que terceros accedan a su información confidencial. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando el propio denunciante ha reconocido que **brindó información confidencial**, lo que permitió que se autorizara la transacción en controversia.
66. En este punto es importante tener en cuenta que no es un hecho en controversia que el señor Weiss haya sido víctima de fraude, pues él mismo ha reconocido dicha circunstancia y lo ha alegado como motivo para que el Banco le devuelva los fondos de la operación en

¹³Ver: <https://www.viabcp.com/seguridad/informate> (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1270-2026/PS2**

controversia. No obstante, el fraude del cual fue víctima el denunciante no fue responsabilidad de la entidad financiera; por lo que no es posible trasladarle las consecuencias del delito sufrido por el señor Weiss.

67. Por otra parte, si bien el señor Weiss cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que esta había sido realizada luego de que recibió la llamada de una presunta trabajadora de *América Express*, quien le solicitó instalar una aplicación que tomó el control del equipo celular, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal del Banco hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que el denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
68. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
69. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al ingresar a un enlace fraudulento por el cual perdió el control de su dispositivo y de la información bancaria confidencial guardada en este, permitió que se realice la operación cuestionada; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
70. Si bien el señor Weiss señaló que atribuir los hechos a una supuesta actuación de terceros o un eventual fraude informático, no resulta suficiente para exonerar al Banco de responsabilidad, y que resulta contradictorio que la operación se realizó de manera válida, pero de manera simultánea el denunciado devolvió parcialmente la misma operación; lo cierto es que no es posible trasladar responsabilidad a la entidad financiera para controlar este tipo de fraudes, más aún si ha quedado demostrado que fue el propio denunciante quien instaló una aplicación en su teléfono celular, que permitió la realización de la operación en cuestión, pese a que el Banco informa a los consumidores que no brinden información personal de la tarjeta, lo cual en este caso no ha sido respetada por el consumidor.
71. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues permitió que terceras personas tomen el control de su equipo celular y aplicativo bancario —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación.
72. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.
73. De otro lado, si bien el denunciante señaló que el órgano resolutorio deberá aplicar precedentes administrativos tales como la Resolución N° 0726-2023/SPC-INDECOPI y Resolución Final N° 3280-2024/SPC-INDECOPI, debe precisarse que, dichos pronunciamientos no constituyen precedentes de observancia obligatoria que insten a este despacho a adoptar los mismos criterios.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1270-2026/PS2**

74. En atención a todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 191-****-****-76 del denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, ni la notificación de la operación denunciada; se produjo la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y permitir que un tercero acceda a su equipo celular y aplicación financiera. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante:

Fecha	Detalle	Importe S/
25/02/2026	TRAN. CTAS. TERC. BM	13 424,00

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 191-****-****-76 del denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, ni la notificación de la operación denunciada; se produjo la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y permitir que un tercero acceda a su equipo celular. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los siguientes presuntos incumplimientos: (i) el denunciado no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo alertó de la operación ni bloqueó la tarjeta, pese a que: a) la operación no es compatible con su comportamiento habitual de consumo, toda vez que no había realizado consumos por el importe elevado de la operación materia de denuncia, b) es inusual pues el importe es elevado; (ii) el denunciado no verificó la identidad del titular, ni validaciones reforzadas o comunicaciones telefónicas directas con el titular para corroborar la autorización de la operación; (iii) no compartió su clave secreta, PIN, Token, OTP, ni credenciales de acceso; y, (iv) el denunciado no activó mecanismos esenciales de seguridad exigidos por la normativa de la SBS, tal como autenticación multifactor robusta, validación biométrica o de segundo factor independiente

Fecha	Detalle	Importe S/
25/02/2026	TRAN. CTAS. TERC. BM	13 424.00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1270-2026/PS2**

máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁴, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁵.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁶, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.